

서울올림픽기념국민체육진흥공단 상임감사 통 보(모범사례)

제 목 체육시설 안전관리 교육 법제화를 통한 체육시설 안전성 강화

관 계 부 서 ♣★

내 용

1. 업무 개요

♣★은 체육시설의 안전관리 관련 법령 등의 제도개선을 검토하는 업무를 수행하고 있다.

한편, 관내 체육시설을 관리하고 있는 지방자치단체 공무원과 산하기관 담당자, 그리고 개별 체육시설을 운영하고 있는 민간 체육시설업자(이하 “체육시설을 관리하는 자”라 한다)는 「체육시설 설치 및 이용에 관한 법률」(이하 “체육시설법”이라 한다)에 따라 체육시설의 안전점검을 반기별로 시행하고 있다.

2. 문제점 확인

♣★은 체육시설을 관리하는 자들이 체육시설의 안전점검을 효율적으로 이행할 수 있도록 아래 【표 1】과 같이 2018년부터 보조금 사업으로 ‘체육시설 안전관리 교육’을 시행하고 있으나, 한정된 예산과 인력의 한계로 전국에 있는 체육시설 관리자 전체를 교육하기에는 어려운 실정이었다.¹³⁾

【표 1】 ♣★의 체육시설 안전관리 교육 이행현황

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
대면 (공공)	15회, 385명	17회, 618명	대면교육 미시행	대면교육 미시행	1회, 88명	9회, 441명
온라인 (민간)	-	-	1,003명	1,338명	1,642명	1,928명

13) 민간 체육시설업자를 대상으로 온라인 교육을 실시한 사유는 체육시설법에 따른 다양한 업종(등록체육시설 3개, 신고체육시설 18개)과 전국에 소재하고 있는 약 7만개의 민간체육시설을 감안하였을 때 대면교육을 시행하기에는 예산과 인력의 한계가 있는 관계로, 민간 체육시설업자를 대상으로는 온라인 교육과정을 통해 체육시설 안전관리 교육을 운영하고 있었음

또한, 【표 2】와 같이 최근 5년간 지방자치단체 체육시설 안전점검의 평균 이행률은 60% 미만으로 확인된 바, 이는 체육시설이 각종 안전사고 위험에 노출되어 있다고 볼 수 있다.

【표 2】 2019년 ~ 2023년 지방자치단체 체육시설 안전점검 이행률

구분	2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기
일반점검 ¹⁴⁾	67.3%	71.4%	14.9%	47.3%	41.6%	47.1%	37%	49.9%	65.4%	61.0%
자율점검 ¹⁵⁾	54.7%	54.1%	33.6%	41.5%	39.0%	38.4%	24.4%	34.3%	53.3%	44.9%
전체	58.6%	59.5%	27.5%	43.4%	39.9%	41.5%	28.8%	39.7%	57.5%	50.4%
평균	59.05%		35.45%		40.70%		34.25%		53.95%	

3. 업무개선 노력

이에 ♣★은 체육시설을 관리하는 자들이 체육시설에서 재난, 재해 등의 긴급 상황이 발생할 경우 신속하게 대처할 수 있도록 하고, 체육시설을 효율적으로 관리할 수 있도록, 2023. 3. 김윤덕 의원실에 방문하여 체육시설의 소유자·관리자 및 체육시설업자 등에 대하여 체육시설과 관련된 사고를 예방하기 위한 교육과 체육시설의 안전관리를 위한 교육을 실시하여야 하는 ‘체육시설 안전관리 교육 시행’의 안건을 제출하였다.

이후 ♣★은 문화체육관광부와 협의하여 법령개정 절차 중 하나인 규제심사와 법제처 심사를 위한 자료를 작성하였고, 이에 대한 안건을 2024. 1. ~ 2. 법제사법위원회와 본회의에서 의결하였다.

그 결과, 체육시설법 제4조의8(체육시설 안전관리 등 교육)이 신설된 【표 3】

14) 체육시설법 제4조의3(체육시설 안전점검) 및 제4조의4(체육시설 안전점검 등의 위임·위탁), 같은 법 시행령 제2조의3(체육시설 안전점검) 및 제2조의5(체육시설 안전점검 등의 위임·위탁)에 따라 지방자치단체 공무원은 매년 2회 체육시설의 안전점검을 시행하여야 함

15) 문화체육관광부 고시 「체육시설 안전점검 지침」 1.3 적용범위에 따르면 소규모 체육시설업인 체육도장업, 골프연습장업, 체력단련장업, 당구장업 및 가상체험 체육시설업 등은 연면적에 상관없이 자율점검을 실시하여야 함

의 체육시설법이 개정되었으며, 이는 2024. 8. 28.부터 시행할 예정이다.

【표 3】체육시설법 개정 내용

제4조의8(체육시설 안전관리 등 교육) ① 문화체육관광부장관은 체육시설의 소유자·관리자 및 체육시설업자 등에 대하여 체육시설과 관련된 사고를 예방하기 위한 교육 및 체육시설의 안전관리를 위한 교육(이하 “체육시설 안전관리 등 교육”이라 한다)을 실시하여야 한다.
② 체육시설 안전관리 등 교육의 내용 및 방법, 대상, 기간 등 필요한 사항은 문화체육관광부령으로 정한다.

이와 같은 법제화는 체육시설 안전관리 교육의 대상자를 기존보다 확대하고, 지방자치단체 공무원의 체육시설 안전점검에 대한 이해도와 이행률을 향상시킬 수 있을 것으로 예상되며, 이로 인해 체육시설을 안전하게 관리할 수 있는 환경을 조성하고 이용자의 안전사고를 예방하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

조치할 사항

이사장은

【모범사례】 체육시설의 안전관리 교육 시행에 대한 법제화를 통해 체육시설을 이용하는 시민들의 안전성을 제고한 위 모범사례를 널리 알리고, ♡★에 표창 등을 하여, 사기를 높여주시기 바랍니다.